

๑.๒ การเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเพื่อชำระค่าเช่าซื้อบ้านหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน

๑.๒.๑ สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านเพื่อชำระค่าเช่าซื้อบ้านหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน กรณีทางราชการจัดที่พักของทางราชการให้

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังโดยได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีกำหนดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่ส่วนราชการในการพิจารณาจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ เพื่อให้การจัดที่พักของส่วนราชการต่าง ๆ เป็นไปโดยถูกต้องในแนวทางเดียวกัน ไม่ใช่กฎหมายที่กำหนดสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับค่าเช่าบ้านของข้าราชการ การพิจารณาข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติดังกล่าวจึงต้องตีความให้สอดคล้องตรงตามเจตนารมณ์พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ต้องการบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องที่พักอาศัย และสนับสนุนให้ข้าราชการมีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง

การที่ข้าราชการผู้มีสิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการฯ แล้ว แม้ต่อมาผู้มีอำนาจในการจัดที่พักของส่วนราชการต่าง ๆ จะได้จัดที่พักให้ข้าราชการผู้นั้นตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด กรณีที่ย่อมไม่อาจนำเอาข้อเท็จจริงที่ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้ในภายหลังมาเป็นเหตุตัดสิทธิดังกล่าวของข้าราชการผู้นั้นให้สิ้นสุดลงได้ คำสั่งที่ให้ข้าราชการเข้าพักอาศัยในบ้านพักราชการในภายหลังการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อบ้านและระงับสิทธิการเบิกจ่ายค่าเช่าซื้อของข้าราชการดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกที่สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาเดิม) โดยสำนักงานตั้งอยู่ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แต่สถาบันพัฒนาครูฯ ไม่สามารถจัดหาที่พักอาศัยให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีจึงเช่าบ้านในท้องที่อำเภอสามพรานเพื่ออยู่อาศัยในระหว่างปฏิบัติราชการ และได้รับอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านสำหรับบ้านเช่าหลังดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญากู้เงินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อซื้อบ้านในท้องที่



อำเภอสามพราน และได้รับอนุมัติให้นำหลักฐานการชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านสำหรับบ้านหลังดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ตามสิทธิ ภายหลังหน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การคลัง และการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินของสถาบันพัฒนาครู ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รายงานผลการตรวจสอบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการว่า สถาบันพัฒนาครู มีบ้านพักข้าราชการว่าง ยังไม่ได้ดำเนินการจัดให้ข้าราชการเข้าพักอาศัย เห็นควรจัดให้ข้าราชการเข้าพักอาศัยตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นชอบหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงแจ้งให้ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำเนินการตามข้อเสนอแนะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัยในบ้านพักราชการที่ได้จัดสรรไว้ และให้งดเบิกค่าเช่าซื้อบ้านของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทบทวนการจัดให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัยในที่พักราชการที่ว่างและยกเลิกคำสั่งดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สั่งการให้ดำเนินการตามคำสั่งเดิมไปพลางก่อน และแจ้งว่าได้มอบหมายกลุ่มอํานวยการและประสานราชการทำหนังสือหารือเรื่องดังกล่าวต่อกระทรวงการคลังแล้ว ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัยในที่พักราชการที่ว่างและงดเบิกค่าเช่าซื้อบ้านของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีเริ่มใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการและเริ่มใช้สิทธินำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ค่างชำระมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ นั้น นอกจากจะตราขึ้นโดยมีเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือข้าราชการที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากทางราชการ เป็นเหตุให้ข้าราชการผู้นั้นต้องเดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ซึ่งมิใช่ภูมิลำเนา ไม่มีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง และทางราชการไม่สามารถจัดที่พักอาศัยให้โดยการบัญญัติให้ข้าราชการดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๗^๔

^๔พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗

มาตรา ๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ข้าราชการผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น

(๑) ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว

แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว แล้ว ยังมีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมให้ข้าราชการได้มีบ้านพักอาศัย เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง โดยการบัญญัติขยายสิทธิให้ข้าราชการที่เช่าซื้อบ้านหรือกู้เงิน เพื่อชำระราคาบ้านสามารถเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๑๖^๕ แห่งพระราชกฤษฎีกา เดียวกัน เพื่อนำไปชำระค่าเช่าซื้อหรือชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าวบางส่วนได้ ซึ่งแม้ต่อมาได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ แต่สาระสำคัญของหลักการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการและ ใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิก ค่าเช่าบ้านข้าราชการยังคงบัญญัติไว้ในทำนองเดียวกัน แสดงให้เห็นว่า พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ยังคงมีเจตนารมณ์ในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ในเรื่องที่อยู่อาศัยของข้าราชการ และสนับสนุนให้ข้าราชการมีบ้านอยู่อาศัยเป็นของตนเอง ไม่เปลี่ยนแปลงไป

อย่างไรก็ตาม พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ มิได้บัญญัติหลักเกณฑ์ในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการไว้โดยเฉพาะ กระทั่งการคลั่งโดยได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ขึ้น เป็นแนวทางปฏิบัติ ให้แก่ส่วนราชการในการพิจารณาจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการเพื่อให้

(๒) มีเคหสถานของตนเอง หรือของสามีหรือภริยาที่พออาศัยอยู่ร่วมกันได้ในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่

(๓) ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก หรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่

(๔) เป็นข้าราชการวิสามัญ

ข้าราชการผู้ใดได้รับเงินเดือนไม่ตรงกับอัตราเงินเดือนในบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ให้ได้รับค่าเช่าบ้านตามส่วนของเงินเดือนโดยคำนวณตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

^๕ พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ได้เช่าซื้อบ้านหรือ ผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่ในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริง ในบ้านนั้น ให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ได้ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ตนเอง และสามีหรือภริยา ได้ทำการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อ หรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านอยู่เพียง หลังเดียวในท้องที่นั้น

(๒) จะต้องเป็นการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้กับสถาบันการเงิน หรือกับรัฐวิสาหกิจหรือสหกรณ์ ที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเคหะ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้ จะต้องได้รับความเห็นชอบตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด

(๓) จะต้องไม่เคยใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้สำหรับบ้านหลังหนึ่งหลังใด ในท้องที่นั้นมาแล้ว เว้นแต่จะเป็นกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปรับราชการในท้องที่นั้นอีก และเป็นการใช้สิทธินำหลักฐาน การชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ตามที่ได้เคยใช้สิทธิมาแล้ว



การจัดที่พักของส่วนราชการต่าง ๆ เป็นไปโดยถูกต้องในแนวทางเดียวกัน แต่โดยที่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติดังที่กล่าวไม่ใช่กฎหมายที่กำหนดสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับค่าเช่าบ้านของข้าราชการ จึงไม่อาจมีผลเป็นการตัดสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการหรือสิทธินำหลักฐานการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการที่มีอยู่ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ ดังนั้น ในการพิจารณาข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงต้องตีความให้สอดคล้องตรงตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งหลักเกณฑ์การจัดที่พักในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานลงมา ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการลงมา หรือดำรงตำแหน่งระดับ ๖ ลงมา หรือเทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรีลงมา หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจตรีลงมาตามข้อ ๓ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) ของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการฯ นั้น สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว เนื่องจากกำหนดให้พิจารณาว่าข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการหรือไม่ และได้ใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการอยู่หรือไม่ เพราะในกรณีที่ข้าราชการผู้นั้นต้องเช่าบ้านบุคคลอื่นเพื่ออยู่อาศัยในระหว่างปฏิบัติราชการ ทางราชการย่อมสมควรจัดที่พักให้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเช่าบ้าน แต่ในกรณีที่ข้าราชการผู้นั้นมีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเองอันเนื่องมาจากการเช่าซื้อหรือกู้เงินเพื่อชำระราคาบ้านแล้ว ย่อมไม่สมควรจัดบ้านพักให้อีก เพราะจะกลายเป็นการสร้างภาระให้ต้องชำระราคาบ้านที่ตนไม่ได้อยู่อาศัย แต่การจัดที่พักตามข้อ ๓ วรรคหนึ่ง (๑) ของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้นไป ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป ประเภทอำนวยการ ประเภทบริหาร หรือดำรงตำแหน่งระดับ ๗ ขึ้นไป หรือเทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโทขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจโทขึ้นไป หรือข้าราชการตุลาการและข้าราชการอัยการทุกระดับชั้นที่กำหนดว่า เมื่อผู้มีอำนาจจัดที่พักของแต่ละส่วนราชการได้จัดให้ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการแล้ว ข้าราชการผู้นั้นจะต้องเข้าพักอาศัยไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านหรือไม่ นั้น หากตีความว่า ทางราชการประสงค์จะบังคับให้ข้าราชการผู้นั้นต้องเข้าพักในที่พักของทางราชการในทุกกรณี โดยไม่คำนึงว่าเป็นข้าราชการผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการและกำลังใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเพื่อนำเงินดังกล่าวมาชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านอยู่หรือไม่ ย่อมทำให้ข้าราชการที่ได้เช่าซื้อ

หรือกู้เงินเพื่อชำระราคาบ้านและอยู่ระหว่างการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อหรือเงินกู้ ต้องย้ายออกจากบ้านพักอาศัยอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเพื่อเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของทางราชการ กรณีย่อมไม่อาจบรรลุความมุ่งหมายตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ต้องการบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องที่พักอาศัยและสนับสนุนให้ข้าราชการมีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง ทั้งยังทำให้ข้าราชการผู้นั้นต้องเดือดร้อนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้น จึงต้องตีความว่าความในข้อ ๓ วรรคหนึ่ง (๑) ของหลักเกณฑ์ในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการฯ หมายถึงเฉพาะกรณีที่ส่วนราชการสามารถจัดที่พักให้ข้าราชการที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือเพิ่งย้ายมารับราชการในท้องที่นั้นเข้าพักอาศัยได้เท่านั้น โดยไม่อาจตีความให้มีความหมายไปถึงกรณีที่ไม่สามารถจัดที่พักให้ข้าราชการที่ย้ายมาใหม่เข้าอยู่อาศัยได้ แต่เพียงจะมีที่พักที่สามารถจัดให้เข้าอยู่อาศัยได้ในภายหลัง ซึ่งในกรณีเช่นนี้ หากข้าราชการผู้นั้นได้เช่าซื้อหรือกู้เงินเพื่อชำระราคาบ้าน และได้รับอนุมัติให้นำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการอยู่แล้ว ผู้มีอำนาจจัดที่พักของส่วนราชการต่าง ๆ ย่อมไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องจัดที่พักให้แก่ข้าราชการดังกล่าวอีก เพราะจะทำให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับความเสียหาย เนื่องจากยังคงต้องชำระค่าเช่าซื้อหรือชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านตามสัญญาที่มีอยู่ต่อไป ข้าราชการผู้นั้นจึงยังคงมีสิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านตามมาตรา ๗^๖ ประกอบกับมาตรา ๑๗^๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ต่อไปจนกว่าจะหมดสิทธิไปด้วยเหตุประการอื่นตามที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวกำหนด

^{๖-๗} พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๗ ข้าราชการผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น

- (๑) ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว
- (๒) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ โดยไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงิน
- (๓) ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่

(๔) ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามคำร้องขอของตนเอง

ข้าราชการผู้ใดได้รับเงินเดือนไม่ตรงกับที่กำหนดในบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ให้ได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามส่วนของเงินเดือนโดยคำนวณตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ได้เช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่ในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนั้น ให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้



เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า สถาบันพัฒนาครูฯ ไม่ได้จัดที่พักอาศัยให้ และผู้ฟ้องคดีไม่มีเคหสถานของตนเองในท้องที่ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้โอนย้าย มาดำรงตำแหน่ง ผู้ฟ้องคดีจึงเช่าบ้านเพื่อยุอาศัยในระหว่างปฏิบัติราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิ ได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญากู้เงินกับธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อซื้อบ้าน เป็นของตนเองในท้องที่อำเภอสามพราน และได้รับอนุมัติจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้นำหลักฐาน การชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ จึงเป็นการใช้สิทธิโดยชอบตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และได้รับการรับรองสิทธิ ตามพระราชกฤษฎีกาเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดที่พัก ของสถาบันพัฒนาครูฯ ที่ว่างลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ในภายหลัง และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดี เช่าอยู่อาศัยในที่พักดังกล่าว โดยให้ผู้ฟ้องคดีงดเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน คำสั่งดังกล่าวย่อมเป็นการ สร้างภาระและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ฟ้องคดีจนเกินสมควร อันไม่ใช่ความประสงค์ ของกฎหมายว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ และไม่อาจถือได้ว่าเป็นการจัดสรรที่พัก ให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ การที่ผู้ฟ้องคดี ปฏิเสธเข้าพักอาศัยในที่พักที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดให้ จึงไม่มีผลให้สิทธิในการนำหลักฐาน การชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลง

(๑) ตนเอง หรือคู่สมรส ได้ทำการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านในท้องที่นั้น จะเบิกจ่ายได้เฉพาะบ้านหลังแรกเท่านั้น เว้นแต่บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิถูกทำลายหรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถ พักอาศัยอยู่ได้

(๒) หากเช่าซื้อหรือกู้เงินเพื่อชำระราคาบ้านร่วมกับบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่คู่สมรสและมีกรรมสิทธิ์ร่วมกับบุคคลอื่น ในบ้านนั้น จะเบิกจ่ายค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ได้ตามสัดส่วนแห่งกรรมสิทธิ์สำหรับบ้านหลังดังกล่าว

(๓) จะต้องเป็นการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านกับสถาบันการเงิน และสัญญา เช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

(๔) จะต้องไม่เคยใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้สำหรับบ้านหลังหนึ่งหลังใด ในท้องที่นั้นมาแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปรับราชการในท้องที่ที่เคยใช้สิทธินั้นอีก และเป็นการใช้สิทธิ นำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ตามที่ได้เคยใช้สิทธิมาแล้ว หรือขณะที่ย้ายมารับราชการในท้องที่นั้น บ้านที่เคยใช้สิทธิได้ออกรวมสิทธิ์ไปแล้ว

(๕) หากเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านสูงกว่าราคาบ้าน ให้นำค่าผ่อนชำระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ โดยให้คำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๙ ถึงมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับการเช่าซื้อหรือการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน โดยอนุโลม

สำหรับสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการและสิทธิในการนำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ นั้น มีเจตนารมณ์ที่แตกต่างกัน การพิจารณาเหตุในการสิ้นสิทธิของสิทธิทั้ง ๒ ประเภท จึงแตกต่างกัน และจะนำเอาเหตุในการสิ้นสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการมาเป็นเหตุให้สิ้นสิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการได้เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์และหลักการในการสนับสนุนให้ข้าราชการมีบ้านพักอาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ดังนั้น แม้เหตุที่ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้วตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ จะเป็นเหตุซึ่งทำให้ข้าราชการที่เช่าบ้านบุคคลอื่นเพื่ออยู่อาศัยสิ้นสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการต่อไป แต่สิทธิในการนำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการนั้น ต้องพิจารณาในขณะที่ข้าราชการผู้นั้นขอใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่านั้น หากปรากฏว่าข้าราชการผู้นั้นมีสิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว ย่อมไม่อาจนำเอาข้อเท็จจริงที่ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่ในภายหลังมาเป็นเหตุตัดสิทธิดังกล่าวของข้าราชการผู้นั้นให้สิ้นสุดลงได้ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีเหตุอื่นใดตามที่มีผลเป็นการระงับสิทธิของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าอยู่อาศัยในที่พักของทางราชการ และให้ผู้ฟ้องคดีงดเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัยในบ้านพักราชการและที่ให้ผู้ฟ้องคดีงดเบิกค่าเช่าซื้อบ้านตามฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗/๒๕๖๐)

๑.๒.๒ สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านเพื่อชำระค่าเช่าซื้อบ้านหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน กรณีข้าราชการมีเคหสถานของตนเอง

พระราชกฤษฎีกาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ และพระราชกฤษฎีกาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ มีเจตนารมณ์ในการให้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเป็นสวัสดิการของรัฐ เพื่อการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย และสนับสนุนให้ข้าราชการได้มีบ้านอยู่อาศัยของตนเอง



กรณีข้าราชการมีที่อยู่อาศัยในท้องที่ที่รับราชการที่จะถือว่า มีเคหสถานเป็นของตนเองอันทำให้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านนั้น หมายถึงเฉพาะ บ้านที่ตนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยแท้และไม่มีภาระในการผ่อนชำระค่าบ้านแล้ว ทั้งนี้ หากจะถือว่าการที่ข้าราชการผู้ใดผ่อนชำระราคาบ้านหรือที่พักอาศัยแห่งใดแห่งหนึ่ง โดยถือเอาบ้านหรือที่พักอาศัยแห่งนั้นเป็น “เคหสถานของตนเอง” ตามพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ หรือเป็น “เคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง” ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้าราชการผู้นั้นย่อมไม่มีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้านซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระบ้าน ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวด้วย อันจะทำให้การออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย ที่ต้องการช่วยเหลือผู้ที่เช่าซื้อบ้านหรือมีภาระต้องผ่อนชำระราคาบ้านไม่อาจบรรลุผล ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวข้างต้นได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๑๗ ในท้องที่ อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม ต่อมา เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๒๑ ผู้ฟ้องคดีได้ย้ายมา รับราชการที่โรงเรียนในท้องที่กรุงเทพมหานคร และได้โอนไปรับราชการในสังกัดกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พร้อมบ้านไม้สองชั้นโดยระบุชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมบ้าน ทั้งนี้ จากคำให้การของผู้ฟ้องคดีและพยานบุคคลยืนยันว่าบ้านดังกล่าวปลูกไว้ในที่ดินเพื่อให้ได้รับสิทธิ การจัดสรรที่ดินเท่านั้น และมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ และผู้ฟ้องคดี ไม่เคยอยู่อาศัยในบ้านหลังดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้จำนองที่ดินและบ้านไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด เพื่อนำเงินมาชำระราคาที่ดินและบ้านดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผ่อนชำระหนี้ธนาคาร ตลอดมา และเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีได้ขายที่ดินพร้อมบ้านดังกล่าว หลังจากนั้น วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีและบุตรของผู้ฟ้องคดีได้ร่วมกันซื้อห้องชุด ในเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร และกู้เงินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อชำระราคาห้องชุด และในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติราชการอยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ผู้ฟ้องคดีได้เช่าบ้าน ในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นที่อยู่อาศัย และได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเรื่อยมา เมื่อผู้ฟ้องคดีและบุตรได้ซื้อห้องชุดและกู้เงินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์มาชำระราคาห้องชุด ดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้นำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาห้องชุดมาเบิกค่าเช่าบ้าน ข้าราชการ ซึ่งได้รับอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้าน ต่อมา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) หรือสิทธิ

การเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือแจ้งว่า พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไม่ได้บัญญัติบทนิยามคำว่า “เคหสถาน” ไว้ ดังนั้น เคหสถานจึงมีความหมายในลักษณะทั่วไป หมายถึง ที่อยู่อาศัย หากข้าราชการผู้ใดมีที่อยู่อาศัย ในท้องที่ที่รับราชการย่อมถือว่ามีเคหสถานในท้องที่ที่รับราชการ จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ตามมาตรา ๗ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ หรือพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณีที่หาหรือเป็นการซื้อที่ดินพร้อมบ้านย่อมต้องถือว่า ข้าราชการรายดังกล่าวมีเคหสถานของตนเองในท้องที่ที่รับราชการ เมื่อข้าราชการผู้นี้ได้ขายบ้าน หลังดังกล่าวให้แก่ผู้อื่นไป จึงเป็นการโอนกรรมสิทธิ์และทำให้ไม่เกิดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ระหว่างรับราชการในท้องที่ดังกล่าว ข้าราชการจึงไม่มีสิทธินำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อซื้อ ห้องชุดมาเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ หรือมาตรา ๑๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้อำนวยการสำนักงานการคลังและสินทรัพย์ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ ได้รับค่าเช่าบ้านในระหว่างรับราชการในท้องที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานการคลังและสินทรัพย์ ได้ตรวจสอบการเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีในกรณีเช่าบ้านและผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคา ห้องชุด รวมเป็นเงินค่าเช่าบ้านที่ต้องส่งคืนเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๓,๓๐๐ บาท จึงเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดี คืนเงินจำนวนดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธินำหลักฐานการผ่อน ชำระเงินกู้เพื่อซื้อห้องชุดมาเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการและให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินค่าเช่าบ้าน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒) วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามฟ้อง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งใช้บังคับอยู่ ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านนั้น มีเจตนารมณ์ในการให้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน เป็นสวัสดิการของรัฐ เพื่อการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการที่ได้รับ ความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย จึงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิในการได้รับค่าเช่าบ้าน ว่าข้าราชการผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ ให้มีสิทธิได้รับ ค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามสมควรแก่สภาพแห่งบ้าน และยังมีเจตนารมณ์ สนับสนุนให้ข้าราชการได้มีบ้านอยู่อาศัยของตนเองตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกา ดังกล่าว ที่กำหนดให้ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการสามารถนำหลักฐาน การชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านได้ สำหรับปัญหาการตีความ



ข้อยกเว้นสิทธิดังกล่าวตามบทบัญญัติมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๒)^๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาเดียวกัน ที่ยกเว้นกรณีข้าราชการมีเคสสถานของตนเอง นั้น การตีความคำว่า “มีเคสสถานของตนเอง” จึงต้องตีความให้สอดคล้องกันทั้งสองมาตรา ซึ่งย่อมหมายถึงกฎหมายกำหนดให้สิทธิแก่ข้าราชการซึ่งมีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกานี้ มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง หรือนำหลักฐานค่าผ่อนชำระราคาบ้านมาเบิกเป็นค่าเช่าบ้านตามมาตรา ๑๖ เว้นแต่ว่าข้าราชการผู้นั้นมีเคสสถานของตนเอง ดังนั้น ในขณะที่มีการผ่อนชำระราคาบ้านหรือที่พักอาศัยแห่งใดแห่งหนึ่ง บ้านหรือที่พักอาศัยแห่งนั้นยังไม่อาจถือว่าเป็นเคสสถานของตนเองได้ คำว่า “เคสสถานของตนเอง” จึงต้องหมายถึงเฉพาะบ้านที่ตนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยแท้ และไม่อาจก่อให้เกิดสิทธิในการเบิกค่าผ่อนชำระราคาบ้านตามมาตรา ๑๖ ได้อย่างสิ้นเชิง ดังจะเห็นได้จากเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗^๙ ที่ระบุว่าเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ ที่ใช้บังคับอยู่นั้น มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่ชัดเจนทำให้เกิดปัญหาในการตีความและการวินิจฉัยสิทธิกรณีบทบัญญัติมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๒)^{๑๐} แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

^๙ พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗

มาตรา ๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ข้าราชการผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) มีเคสสถานของตนเอง หรือของสามีหรือภริยาที่พ้ออาศัยอยู่ร่วมกันได้ในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๙-๑๐} พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๗ ข้าราชการผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) มีเคสสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ โดยไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงิน

ฯลฯ

ฯลฯ

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่ชัดเจนทำให้เกิดปัญหาในการตีความและการวินิจฉัยสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ อีกทั้งเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของข้าราชการ จึงสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ และค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านให้เหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เนื่องจากได้มีการปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการท้ายพระราชบัญญัติ

จึงกำหนดข้อยกเว้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า “เคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง” ทั้งนี้ หากถือว่าการผ่อนชำระราคาบ้านหรือที่พักอาศัยแห่งใดแห่งหนึ่ง โดยบ้านหรือที่พักอาศัยแห่งนั้นเป็น “เคหสถานของตนเอง” ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ หรือ “เคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง” ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ บุคคลนั้นย่อมไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระบ้านตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวด้วย อันจะทำให้การออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายที่ต้องการช่วยเหลือผู้ที่เช่าซื้อบ้านหรือมีภาระต้องผ่อนชำระราคาบ้านไม่อาจบรรลุผลตามเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้นได้

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ จึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๖^{๑๑} แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินพร้อมบ้านไม้สองชั้นโดยระบุชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมบ้านแต่ไม่ได้เข้าอยู่ในบ้านดังกล่าว และผู้ฟ้องคดีได้จำนองที่ดินและบ้านไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด เพื่อนำเงินมาชำระราคาที่ดินและบ้าน ซึ่งในขณะนั้นพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ไม่มีบทบัญญัติกำหนดให้สิทธินำหลักฐานค่าผ่อนชำระราคาบ้านมาเบิกเป็นค่าเช่าบ้านได้ และแม้พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ ประกาศใช้บังคับแล้ว ผู้ฟ้องคดีก็ได้นำหลักฐานการผ่อนชำระราคาบ้านมาเบิกเป็นค่าเช่าบ้าน ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้ฟ้องคดีไม่ได้พักอาศัยอยู่บ้านหลังดังกล่าวจริง เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจใช้สิทธินำหลักฐานค่าผ่อนชำระราคาบ้านมาเบิกเป็นค่าเช่าบ้านตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗

เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงต้องปรับปรุงบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการให้สอดคล้องกับบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

^{๑๑} พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๖ ให้ข้าราชการมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการในลักษณะเหมาะสมตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เว้นแต่ผู้นั้น

- (๑) เป็นผู้ซึ่งทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว
 - (๒) เป็นผู้ซึ่งเริ่มรับราชการครั้งแรกหรือกลับเข้ารับราชการใหม่ในท้องที่ใด และยังคงรับราชการประจำอยู่ในท้องที่นั้น
 - (๓) เป็นผู้ซึ่งทางราชการแต่งตั้งให้กลับไปรับราชการประจำในท้องที่ที่ผู้นั้นเริ่มเข้ารับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่ หลังจากได้รับแต่งตั้งให้ไปรับราชการประจำในท้องที่อื่นเป็นระยะเวลาไม่ถึงห้าปีติดต่อกัน
 - (๔) เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างถูกพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 - (๕) เป็นข้าราชการวิสามัญ
- ข้าราชการผู้ใดได้รับเงินเดือนไม่ตรงกับอัตราเงินเดือนในบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ก็ให้ได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามส่วนของเงินเดือน โดยคำนวณตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด



แต่ผู้ฟ้องคดีได้เข้าบ้านหลังอื่นอยู่ และได้ขอเบิกค่าเช่าบ้านตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๓๓ ซึ่งผู้ฟ้องคดียอมมีสิทธิจะเลือกได้ว่าจะใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามมาตรา ๗ หรือใช้สิทธิเบิกค่าผ่อนชำระราคาบ้านตามมาตรา ๑๖ โดยหากเป็นกรณีหลังผู้ฟ้องคดีต้องเข้าอยู่อาศัยจริงในบ้านดังกล่าวด้วย จนกระทั่งผู้ฟ้องคดีและบุตรของผู้ฟ้องคดีได้ร่วมกันซื้อห้องชุด และได้กู้เงินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์มาชำระราคาห้องชุด ผู้ฟ้องคดีจึงนำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาห้องชุดมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ซึ่งได้รับอนุมัติให้เบิกเป็นค่าเช่าบ้าน จะเห็นได้ว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้ย้ายมาปฏิบัติราชการในท้องที่กรุงเทพมหานคร ผู้ฟ้องคดีได้เข้าบ้านในท้องที่เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่ออยู่อาศัย ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ แม้ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินพร้อมบ้านไม้สองชั้น แต่การที่ผู้ฟ้องคดีได้ผ่อนชำระเงินกู้เพื่อซื้อที่ดินและบ้านดังกล่าวเรื่อยมาจึงยังไม่ถือว่ามิเคยมีเคหสถานของตนเอง และผู้ฟ้องคดียังคงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ และเนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้นำหลักฐานการผ่อนชำระราคาที่ดินพร้อมบ้านไม้สองชั้นมาเบิกเป็นค่าเช่าบ้าน โดยผ่อนชำระเรื่อยมาและได้มีการซื้อขายกันเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ และในวันถัดมาคือวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อห้องชุดกรณียอมเป็นที่ชัดเจนว่าผู้ฟ้องคดียังไม่เคยมีเคหสถานของตนในความเป็นจริง แต่กลับยังคงมีภาระค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาห้องชุด การที่ผู้ฟ้องคดีนำหลักฐานค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาห้องชุดมาเบิกเป็นค่าเช่าบ้านจึงเป็นการใช้สิทธิโดยชอบด้วยมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามความเห็นในการตอบข้อหารือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีผลให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน

พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามฟ้อง โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาว่า ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการเป็นค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาห้องชุดที่พิพาทได้ต่อไปตามสิทธิของผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อนุมัติไว้แล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๑๗/๒๕๕๙)

๒. คำพิพากษายาบาล

๒.๑ การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของตนได้เพียงบุตรในลำดับที่ ๑ ถึงลำดับที่ ๓ เท่านั้น โดยการนับลำดับบุตรให้นับเรียงตามลำดับการเกิดก่อนหลัง ไม่ว่าบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายนั้นจะเกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอำนาจปกครองของตนหรือไม่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังนั้น การที่ผู้มีอำนาจไม่อนุมัติให้ข้าราชการใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลบุตรในลำดับที่ ๔ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กชาย ส. ได้ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต่อศาลจังหวัดตราด แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขอให้ศาลมีคำพิพากษาว่าเด็กชาย ส. เป็นบุตรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขออำนาจปกครองบุตรและค่าอุปการะเลี้ยงดู ต่อมา ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้จดทะเบียนว่าเด็กชาย ส. เป็นบุตร หลังจากนั้น เด็กชาย ส. ได้เข้ารับการรักษาพยาบาล ผู้ฟ้องคดีจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้วยื่นคำขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลบุตรต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่สามารถดำเนินการจ่ายค่ารักษาพยาบาลบุตรตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากขัดต่อระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยื่นคำขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลบุตรสามคนเรียงตามลำดับการเกิดก่อนหลังตามสิทธิที่จะได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามระเบียบดังกล่าวแล้ว เด็กชาย ส. เป็นบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะนับเรียงลำดับการเกิดก่อนหลังแล้วอยู่ในลำดับที่สี่ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับบุตรตามระเบียบดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราแจ้งยืนยันตามคำสั่งเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมทั้งให้เด็กชาย ส. เป็นบุตรลำดับที่ ๓ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของเด็กชาย ส. ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งดอกเบี้ย



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่เด็กชาย ส. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้จดทะเบียนว่าเด็กชาย ส. เป็นบุตรของตนตามคำพิพากษามาโดยของศาลจังหวัดตราด แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว เด็กชาย ส. จึงเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นับตั้งแต่วันที่เกิดตามนัยมาตรา ๑๕๕๗^{๑๒} ประกอบกับมาตรา ๑๕๕๗^{๑๓} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นตามนัยข้อ ๔^{๑๔} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และเป็นผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวของตนตามข้อ ๖^{๑๕} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของตนได้เพียงคนที่ ๑ ถึงคนที่ ๓ โดยการนับลำดับบุตรให้นับเรียง

๑๒-๑๓ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๕๕๗ เด็กเกิดจากบิดามารดาที่มีได้สมรสกัน จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังหรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร

มาตรา ๑๕๕๗ การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๕๕๗ ให้มีผลนับแต่วันที่เด็กเกิด แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริตในระหว่างเวลาตั้งแต่เด็กเกิดจนถึงเวลาที่บิดามารดาได้สมรสกันหรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นบุตรไม่ได้

๑๔-๑๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“พนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนตำบล ผู้ที่รับบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี เทศมนตรี นายกเมืองพัทยา ประธานกรรมการสุขาภิบาล กรรมการสุขาภิบาล ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล และลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งรับเงินค่าจ้างประจำตามอัตราที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่าย

ฯลฯ

ฯลฯ

“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า

(๑) บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบิดาหรือมารดา แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม หรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๖ ให้พนักงานส่วนท้องถิ่น มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวของตนตามระเบียบนี้

ตามลำดับการเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นบุตรเกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอำนาจปกครองของตนหรือไม่ ตามนัยข้อ ๘^{๑๖} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยเดียวกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ๔ คน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายในลำดับที่ ๑ ถึงลำดับที่ ๓ เท่านั้น เมื่อพิจารณาตามลำดับการเกิดก่อนหลังแล้วเด็กชาย ส. เป็นบุตรในลำดับที่ ๔ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กรณีจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับเด็กชาย ส. การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มีคำสั่งปฏิเสธไม่จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเด็กชาย ส. ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๐๓/๒๕๕๙)

๓. บำเหน็จบำนาญ

๓.๑ การจ่ายเงินบำเหน็จพิเศษกรณีลูกจ้างประจำเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติราชการในหน้าที่

ทายาทของลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่ถึงแก่ความตายย่อมมีสิทธิได้รับเงินเลื่อนขั้นค่าจ้างเป็นกรณีพิเศษและเงินบำเหน็จพิเศษ หากการตายนั้นมาจากการปฏิบัติราชการในหน้าที่และมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือความผิดของลูกจ้างประจำผู้นั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๑๕๒๗.๖/ว๖๙ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๔ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๑๙

^{๑๖} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๘ ให้บุตรของผู้มีสิทธิตามข้อ ๖ ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับบุตรได้เพียงคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม

การนับลำดับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม ให้นับเรียงตามลำดับการเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอำนาจปกครองของตนหรือไม่

ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ใดมีบุตรเกินสามคนและต่อมาบุตรคนหนึ่งคนใดในจำนวนสามคนตามวรรคหนึ่งนั้นตายลงก่อนที่จะบรรลุนิติภาวะ ก็ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับบุตรเพิ่มขึ้นอีกเท่าจำนวนบุตรที่ตายนั้น โดยให้นับบุตรคนที่อยู่ในลำดับถัดไปก่อน



กรณีลูกจ้างประจำปฏิบัติงานในตำแหน่งนายช่างเครื่องจักรกลชั้น ๓ รับผิดชอบงานด้านเครื่องจักรกล รวมทั้งควบคุมการใช้และการเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และอยู่ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานเห็นว่า หลังคาโรงซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลมีน้ำฝนรั่วซึม จนอาจเป็นอันตรายต่อเครื่องจักรกลและพัสดุภายในโรงซ่อม และอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจร เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินของทางราชการได้ จึงขึ้นไปสำรวจหาสาเหตุการรั่วซึมของหลังคาโรงซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ถือเป็นการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามวิสัยของผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่องานในสถานการณ์เช่นนั้น มิได้เป็นการปฏิบัตินอกหน้าที่แต่อย่างใด เมื่อการปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้เป็นเหตุให้ลูกจ้างผู้นั้นพลัดตกลงมาจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยไม่ปรากฏว่าเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของลูกจ้างดังกล่าว การที่หน่วยงานทางปกครองต้นสังกัดของลูกจ้างคนดังกล่าวมีคำวินิจฉัยไม่ให้เกิดการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างเป็นกรณีพิเศษและเงินบำเหน็จพิเศษ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนาย ป. ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกลชั้น ๓ สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เวลาประมาณ ๙ นาฬิกา นาย ป. ได้ขึ้นไปหลังคาโรงซ่อมเครื่องจักรกลเพื่อสำรวจหาสาเหตุการรั่วของหลังคา แล้วพลัดตกลงมาจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ ๓ เท่า ของอัตราค่าจ้างเป็นเงินจำนวน ๖๑,๐๒๐ บาท และเงินบำเหน็จปกติจำนวน ๕๘๘,๑๖๕ บาท ให้แก่ทายาทของนาย ป. คือ ผู้ฟ้องคดีและบุตรอีก ๒ คน แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การเบิกจ่ายเงินดังกล่าวยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอให้พิจารณายจ่ายเงินบำเหน็จพิเศษให้แก่ทายาทของผู้ตายกรณีผู้ตายเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการเสียชีวิตของนาย ป. หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า การถึงแก่ความตายของนาย ป. ไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างเป็นกรณีพิเศษและได้รับบำเหน็จพิเศษตามหนังสือกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว๖๙ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่ง แต่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาว่า การที่นาย ป. ขึ้นไปทำการตรวจหาสาเหตุเพื่อทำการซ่อมหลังคาโรงซ่อมเครื่องจักรกลจะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเป็นผู้ดำเนินการ การกระทำดังกล่าว

ไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบของนาย ป. ไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการในหน้าที่ จึงไม่เข้าข่ายที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างเป็นกรณีพิเศษและได้รับบำเหน็จพิเศษ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่านาย ป. ตายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่สั่งว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับเงินเลื่อนขั้นค่าจ้างเป็นกรณีพิเศษและเงินบำเหน็จพิเศษในกรณีการตายของนาย ป. และให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๑๕๒๗.๖/ว๖๙ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๔ ข้อ ๑ กำหนดว่า ลูกจ้างประจำซึ่งถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติราชการในหน้าที่และการตายนั้นมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือความผิดของตนเอง ให้เลื่อนขั้นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำผู้นั้นตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ... ๑.๔ ถึงแก่ความตายโดยอุบัติเหตุเลื่อนขั้นค่าจ้างได้ไม่เกินสองขั้น และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๑๙ ข้อ ๑๑ กำหนดให้ลูกจ้างประจำที่ได้รับอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้อีกเลย ให้ได้รับบำเหน็จพิเศษด้วย เว้นแต่อันตรายที่ได้รับนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือจากความผิดของตนเอง ... ข้อ ๑๓ กำหนดให้ลูกจ้างประจำผู้ได้รับอันตรายตามข้อ ๑๑ ถ้าถึงแก่ความตายเพราะเหตุนั้นก่อนได้รับบำเหน็จพิเศษไป ให้จ่ายบำเหน็จพิเศษแก่ทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามอัตราดังต่อไปนี้ ๑) ปฏิบัติหน้าที่ในเวลาปกติเป็นจำนวนเท่ากับอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้ายสามสิบเดือน ... เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะเกิดเหตุ นาย ป. เป็นลูกจ้างประจำ ปฏิบัติงานในตำแหน่งนายช่างเครื่องจักรกลชั้น ๓ ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ ๔ สำนักเครื่องจักรกล ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวตามคำสั่งกรมชลประทานที่ ๕๔๓/๒๕๒๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๒๑ เรื่อง ตำแหน่งอัตราค่าจ้างและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และเงื่อนไขการจ้างลูกจ้างประจำ กำหนดกรอบอำนาจหน้าที่ของตำแหน่งนายช่างเครื่องจักรกลชั้น ๓ ว่ามีหน้าที่ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงหรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานด้านเครื่องจักรกล เช่น ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร เครื่องยนต์ คำนวณรายการและประมาณราคาในการซ่อมสร้าง คิดประกอบ ติดตั้ง ตรวจรับ ควบคุมการใช้และการเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หรือปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกลที่ค่อนข้างยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งยังปรากฏคำสั่งของฝ่ายปฏิบัติการรถแทรกเตอร์ที่ ๓ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑๕/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๔ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการและ



ลูกจ้างประจำ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยกำหนดให้นาย ป. ปฏิบัติงานในหน่วยช่างกลึง มีหน้าที่ในการจัดทำรายงาน และช่วยงานช่างกลึง กรณีจึงรับฟังได้ว่า นาย ป. มีหน้าที่ราชการ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนายช่างเครื่องจักรกลชั้น ๓ รับผิดชอบงานด้านเครื่องจักรกล ซึ่งรวมทั้งควบคุมการใช้และการเก็บรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานและช่วยงานช่างกลึงตามคำสั่งของฝ่ายปฏิบัติการรถแทรกเตอร์ที่ ๓ ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า ในระหว่างที่นาย ป. ปฏิบัติงานตามหน้าที่นายช่างเครื่องจักรกลชั้น ๓ อยู่ในโรงซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ฝ่ายปฏิบัติการรถแทรกเตอร์ หลังคาโรงซ่อมดังกล่าวมีน้ำฝนรั่วซึมหลายจุด ซึ่งได้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นหลายครั้งแต่ไม่มีการแก้ไข เมื่อฝนตกน้ำจะรั่วซึมเข้าไปในโรงซ่อมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนอาจเป็นอันตรายต่อเครื่องจักรกลและพัสดุภายในโรงซ่อม และอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินของทางราชการได้ นาย ป. เห็นว่า หากปล่อยให้คงมีสภาพอยู่เช่นนั้นตลอดไปโดยไม่ได้รับการแก้ไข ย่อมจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของตนและผู้ปฏิบัติงานทุกคนในโรงซ่อมเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรได้ จึงได้ตัดสินใจขึ้นไปสำรวจบนหลังคาโรงซ่อมเพื่อหาทางแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของตน และพนักงานทุกคนในโรงซ่อม และทรัพย์สินของทางราชการ ดังนั้น การที่นาย ป. ขึ้นไปสำรวจหาสาเหตุการรั่วซึมของหลังคาโรงซ่อม จึงเป็นการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามวิสัยของผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่องานในสถานการณ์เช่นนั้น มิได้เป็นการปฏิบัตินอกหน้าที่แต่อย่างใด ส่วนการที่นาย ป. ขึ้นไปบนหลังคาโรงซ่อมดังกล่าวแล้วพลัดตกลงมาจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมานั้น เมื่อพิเคราะห์พฤติการณ์ของนาย ป. เห็นได้ว่านาย ป. ได้กระทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ โดยได้ขอให้นาย ส. พนักงานขับรถแทรกเตอร์ช่วยเหลือ โดยรอนนาย ส. เสร็จภารกิจในหน้าที่แล้ว จึงให้นาย ส. ขับรถเข็นหมอนบูมเข็นให้พาดตัวอาคารโรงซ่อมเพื่อขึ้นไปสำรวจหาสาเหตุการรั่วของหลังคา และแนวทางการแก้ไข ซึ่งถือว่าเป็นการใช้ความระมัดระวังในการขึ้นที่สูงตามวิสัยของวิญญูชนทั่วไปแล้ว การที่นาย ป. พลัดตกลงมาพร้อมกับมีต้นโพธิ์ขนาดยาวประมาณ ๒ ฟุต ตกลงมาด้วย นั้น ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นและเกิดขึ้นได้อย่างไร จึงไม่อาจสันนิษฐานได้ว่า นาย ป. ใช้กำลังดึงต้นโพธิ์ดังกล่าวออกจากหลังคาอย่างแรง เมื่อต้นโพธิ์หลุดออกมา นาย ป. จึงเสียหลักตกลงมาอันเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงได้ เพราะนาย ป. อาจดึงต้นโพธิ์ออกจากหลังคาโรงซ่อมเสร็จแล้วตั้งแต่มองตกลงมาก็ได้ หรืออาจเป็นเพราะกระเบื้องหลังคาโรงซ่อมมีสภาพเก่าจนชำรุดแตกหักเป็นเหตุให้ตกลงมาก็ได้หรืออาจเป็นเหตุสุดวิสัยอื่นใดก็ได้ทั้งสิ้น จึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของนาย ป. จนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการได้รับบาดเจ็บนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของนาย ป.

พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ของผู้ถูกฟ้องคดี ตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตว่า เมื่อศาลได้เพิกถอนคำสั่งที่พิพากษาในคดีนี้โดยวินิจฉัยว่านาย ป. ถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติราชการในหน้าที่ และการตายนั้นมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือความผิดของตนเองแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีชอบที่จะต้องดำเนินการพิจารณาเกี่ยวกับการเลื่อนชั้นค่าจ้างเป็นกรณีพิเศษให้แก่ นาย ป. และเบิกจ่ายบำเหน็จพิเศษให้แก่ผู้ฟ้องคดีและทายาทของนาย ป. ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว๖๙ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๔ ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างฯ ต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๘/๒๕๖๐)

๓.๒ การจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การเบิกจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ ของบำนาญปกติให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ นั้น มีเจตนารมณ์ที่จะเยียวยาข้าราชการจากผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นจากเทศบาลมาเป็นกรุงเทพมหานคร จึงกำหนดให้มีการจ่ายเงินเพิ่มเป็นอีกส่วนหนึ่งจากเงินบำนาญ โดยแยกเป็นข้าราชการที่ออกหรือพ้นจากราชการก่อนวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๑๖ และข้าราชการที่ออกหรือพ้นจากราชการในหรือหลังวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๑๖ เป็นกรณีที่ระเบียบดังกล่าวกำหนดให้คำนวณเงินเพิ่มจากเงินบำนาญที่ข้าราชการกรุงเทพมหานครควรจะได้รับ โดยถือเสมือนว่าข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการในวันดังกล่าว โดยไม่ต้องคำนึงว่าได้ออกจากราชการจริงเมื่อใด และนำจำนวนเงินที่ควรเป็นบำนาญมาคำนวณเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ และให้จ่ายเงินเพิ่มพร้อมกับเงินบำนาญปกติ เมื่อผู้นั้นเกษียณอายุราชการเท่านั้น มิใช่การคำนวณบำเหน็จบำนาญปกติแต่อย่างใด แต่การนับอายุราชการเพื่อเป็นเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ นั้นยังคงให้นับเวลาราชการส่วนท้องถิ่นรวมกับเวลาราชการกรุงเทพมหานคร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครูบำนาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนคร ต่อมา ได้โอนมาเป็นข้าราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนเป็น ๑,๑๖๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเกษียณอายุราชการในตำแหน่งอาจารย์ ๒ ระดับ ๗ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ ได้รับเงินเดือนเดือนสุดท้าย ๒๙,๗๔๐ บาท มีอายุราชการรวม ๓๕ ปี รวมเวลาราชการ



จากสังกัดเดิม ๓ ปี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งให้จ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินบำนาญปกติเดือนละ ๒๐,๘๑๘ บาท พร้อมด้วยเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ ของเงินบำนาญปกติเดือนละ ๑๗.๔๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินบำนาญและเงินเพิ่มจำนวนดังกล่าวมาโดยตลอด จนกระทั่งวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ ได้มีการประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีการคำนวณเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ ของเงินบำนาญปกติให้แก่ผู้ฟ้องคดีใหม่ โดยคำนวณได้สุทธิจำนวน ๕,๒๐๔.๕๐ บาทต่อเดือน จึงมีคำสั่งให้จ่ายเงินเพิ่มจำนวนดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ ให้ถูกต้องตามข้อ ๓๑ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ แต่ผู้อำนวยการสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือชี้แจงว่า ความเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นสิ้นสุดลงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ จึงคิดเวลาราชการสำหรับคำนวณเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ ให้ตั้งแต่วันที่เข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๖ ซึ่งได้จ่ายเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ ให้แก่ผู้มีสิทธิรับบำนาญไปแล้วตั้งแต่วันที่ออกหรือพ้นจากราชการกรุงเทพมหานครจนถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ และเนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๘)ฯ ได้ยกเลิกวิธีการและหลักเกณฑ์การได้รับจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ ตามระเบียบเดิม แล้วกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ของเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ ขึ้นใหม่ เพื่อขยายสิทธิในการได้รับเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครให้เท่าเทียมข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่น จึงทำให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเริ่มต้นได้รับเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ จากบำนาญในอัตราใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันที่ประกาศใช้ระเบียบดังกล่าวเป็นต้นไป โดยไม่มีผลย้อนหลังไปถึงวันเกษียณอายุราชการหรือพ้นจากราชการของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองคำนวณเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ ๒๕ จากยอดเงินบำนาญปกติ ณ วันเกษียณอายุราชการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีโอนมาเป็นข้าราชการในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ การพิจารณาสิทธิการได้รับเงินเพิ่มจากบำนาญปกติของผู้ฟ้องคดีจึงต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖